

1515390-33.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ANDERSON JACINTO DOS SANTOS

Vistos.

Anderson Jacinto dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 21.07.2020, por volta das 11:30 horas, na Avenida São João, Santa Cecília, trazia consigo e transportava, para fim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515390-33.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515390-33.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ANDERSON JACINTO DOS SANTOS

Vistos.

Anderson Jacinto dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 21.07.2020, por volta das 11:30 horas, na Avenida São João, Santa Cecília, trazia consigo e transportava, para fim de tráfico, 11 porções de maconha.

Foi concedida liberdade provisória ao réu, ainda no plantão judiciário, a fls. 56/58, com alvará de soltura cumprido a fls. 75/77.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o seu interrogatório. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, com aplicação do redutor e regime ao menos semiaberto, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 07, 15/16 e 117/118.

O réu admitiu a posse dos entorpecentes em juízo, mas afirmou que eram voltados para seu consumo.

Essa é uma possibilidade, no contexto, que não pode ser descartada.

É certo que os policiais civis Luis Fernando e Francismar dão a entender seu envolvimento no tráfico, após breve campanha feita no local, próximo a um ponto, onde o abordaram.

Algumas considerações, porém, são importantes.

Enquanto Luis Fernando disse que observou a troca de dinheiro por algo feita pelo réu e suposto usuário uma só vez, Francismar afirmou que foram ao menos duas.

A par dessa divergência num aspecto essencial, nenhum aventado usuário foi também detido ou há elementos informativos externos ao quadro policial.

A confissão informal que o réu lhes teria feito na oportunidade não constou do interrogatório policial subsequente, a fls. 08.

É preciso atentar ainda para a própria quantidade de entorpecentes, 11 porções da mesma droga, maconha, no caso equivalente a 21,9g, que é inteiramente compatível com a condição de usuário.

Ele se encontra no gozo de livramento condicional desde 04.12.2017, a fls. 48, estando a cumprir com exação o benefício e, mesmo sendo morador em situação de rua, sempre se fez localizar e participar dos atos do processo, a partir dos Centros de acolhimento em que permanece, vide fls. 90 e a última audiência. Acrescente-se que, hoje com 50 anos de idade, declarou-se empenhado na luta por superar o vício que o persegue há anos, causando-lhes grandes perdas pessoais e familiares.

Diante, pois, desse quadro, que gera incertezas, a melhor solução, prevenindo eventual injustiça, é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Anderson Jacinto dos Santos da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 08 de abril de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito